

1506122-15.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO YAMADA FILHO

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308817/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21355944 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5477/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2308817 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3311-4000, Catanduva-SP

- E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1506122-15.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308817/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21355944 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5477/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2308817 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5477/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO MENEZES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

28/06/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 28 DIAS DE JUNHO DE 2022, às 14h50, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARIO YAMADA FILHO, MM. JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Antonio Bandeira Neto, presente o acusado Reginaldo, que atualmente se encontra preso no centro de detenção provisória de Paulo de Faria, e presente sua defensora, a Dra. Mirela Vizentini

Silva, OAB nº 429.596. Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com sua defensora, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da testemunha (Leonardo Bertolle de Souza), esta compromissada e advertida sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, a qual respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao Promotor de Justiça e depois à Defensora, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. REGINALDO MENEZES, qualificado à fl. 25/26, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 11 de novembro de 2021, em horário incerto, na Rua Domingos Barca, altura do numeral 738, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca de Catanduva, trazia consigo drogas, consistentes em 39 (trinta e nove) pinos de crack, para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que avistaram o réu, tendo ele, ao notar a presença da viatura, dispensado um saco plástico no chão. Procedeu-se à abordagem e, no interior da sacola plástica dispensada, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em revista pessoal, foram localizados 39 (trinta e nove) pinos de crack com o acusado. Indagado pelos policiais militares, Reginaldo confessou informalmente a prática do tráfico de drogas (fls.89/90). Houve constrição flagrancial (fls. 01/02), convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida às fls. 66/68, ocasião em que foi determinada a destruição da droga apreendida. Decisão mantendo a prisão preventiva do réu (fls. 99/100). Notificado (fl. 96), o réu apresentou resposta defesa prévia, por intermédio de defensora nomeada (fl. 143), alegando, em breve síntese, que não há provas de que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito, já que não foi apreendido dinheiro nem algum apetrecho que indique a traficância. Assim, requereu a rejeição da denúncia, a desclassificação da acusação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 148/158). A denúncia foi recebida no dia 31 de março de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 168/169). Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas da acusação e, em seguida, interrogado o réu, tudo gravado em arquivos digitais constantes do sistema informatizado. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender que restaram comprovadas a materialidade delitiva e a autoria. Ressaltou que o réu é reincidente e portador de péssimos antecedentes (arquivo digital – SAJ). Por sua vez, a Defesa a desclassificação da acusação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que não há nenhum indício de traficância (arquivo digital – SAJ). É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva estatal é procedente, visto que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente

comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena. A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), laudo de constatação (fls. 14/16) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 198/200), os dois últimos apresentando resultados positivos para cocaína na forma de crack. Além disso, a prova ora comprovou a existência da infração penal. Outrossim, a autoria do delito ficou comprovada de forma segura, estreme de dúvida, devendo ser atribuída ao acusado. Senão vejamos. Em Juízo, a testemunha Evandro Torres, policial militar, relatou que, na data e horário dos fatos, estava em patrulhamento pelos bairros Bom Pastor e Solo Sagrado, em locais conhecidos como pontos de venda de drogas, quando avistaram o réu Reginaldo, o qual, ao perceber a presença da viatura, jogou um objeto no chão. Então, procederam à abordagem do réu e constataram que o objeto jogado ao solo era um saco plástico, que estava vazio. Em busca pessoal, foram localizados na posse do réu (em um bolso) 39 pinos de crack. Na oportunidade, após indagado, o acusado Reginaldo confessou informalmente a traficância à equipe policial, razão pela foi preso em flagrante. O réu era conhecido dos meios policiais, tendo já sido "conduzido" pelo depoente por furto, além do que era sempre era abordado em ponto de vendas de drogas. Não tem certeza, mas acredita que o réu pode ser também usuário de drogas. Não foi apreendido dinheiro na posse do réu (arquivo digital - SAJ). Praticamente no mesmo sentido o depoimento de Leandro Bertolle de Souza, também policial militar, o qual também afirmou que, na oportunidade, o réu confessou informalmente a traficância. Esclareceu, ainda, que não conhecia o réu, pois trabalhava em outra cidade (arquivo digital - SAJ). Em solo policial, o acusado, assistido por advogado, preferiu permanecer em silêncio (fl. 7). Já em seu interrogatório judicial, ele negou a prática da traficância. Disse que, naquele dia e na noite anterior, havia recolhido e vendido material de reciclagem e, com o dinheiro obtido (R\$ 150,00), adquiriu as 39 porções de crack para o seu consumo próprio e também de sua companheira. Informou que conhecia apenas o policial militar Evandro, que o prendeu anteriormente por furto, mas não tinha nenhuma desavença com ele. Por fim, declarou que, com a venda de material de reciclagem, auferia cerca de R\$ 600,00 ou R\$ 800,00 por mês (arquivo digital - SAJ). Como se vê, não há se falar em insuficiência probatória, pois os relatos das testemunhas evidenciam que o réu trazia consigo as porções de droga apreendidas (39 pinos de crack) em circunstâncias que denotam a traficância. No caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas. Segundo orientação que prevalece em nossos Tribunais, "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem para informar o convencimento do julgador." (TJ/SP, Ap. Crim. 186.858-3, 1ª Câmara Crim., j. 18/12/95, rel. Des. Jarbas Mazzoni, JTJ 176/313). Também nesse sentido: "TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo. Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. - Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elemento de prova suficiente para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos." (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator(a): João Morenghi. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 19/12/2012). De outro lado, a versão apresentada pelo réu restou isolada nos autos, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. Eventual circunstância de réu ser também usuário não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque é muito comum usuários praticarem o comércio ilícito visando a obtenção de recursos para aquisição de droga para o seu consumo. Destarte, devem ser afastadas as teses defensivas de absolvição e de desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, pois a quantidade de droga apreendida (39 pinos de crack - incompatível com a quantidade apreendida normalmente com meros

usuários), o local (conhecido ponto de tráfico) e as circunstâncias da prisão do réu e da apreensão das porções de droga evidenciam que estas destinavam-se ao comércio ilícito, sendo de rigor a condenação do acusado pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No que tange a essa questão, vale salientar que “para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.” (TJ/SP, Ap. 187.915-3/2, 5ª Câmara, julg. 30/11/95, rel. Des. Cristiano Kuntz, RT 727/478). Assim, comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, e ausentes causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo, pois, à fixação e dosagem das penas, observando o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, atento aos parâmetros do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, observo que a natureza da droga que o réu trazia consigo para fins de tráfico (39 pinos de crack), de elevado potencial ofensivo à saúde pública e de notórias consequências sociais, responsável pela desagregação familiar, pela propagação de diversos delitos e pela degeneração física e moral de inúmeras pessoas, indica grau maior de reprovabilidade da sua conduta. Além disso, o acusado é portador de péssimos antecedentes, comprovados pela certidão de fls. 28/35 (fl. 28: processo 0000598-34.2009.8.26.0132, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por furto simples, com trânsito em julgado em 27/01/2011; fls 28/29: processo 0002774-83.2009.8.26.0132, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por tentativa de furto simples, com trânsito em julgado em 09/03/2011; fls. 29/30: processo 0008525-51.2009.8.26.0132, desta 2ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por furto qualificado tentado, com trânsito em julgado em 10/09/2009; fls. 30/31: processo 0010791-89.2001.8.26.0132, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por furto qualificado, com trânsito em julgado em 07/07/2003; fl. 31: processo 0012497-73.2002.8.26.0132, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por tentativa de furto qualificado tentado, com trânsito em julgado em 26/05/2004; fls. 31/32: processo 0015068-17.2002.8.26.0132, desta 2ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por tentativa de furto, com trânsito em julgado em 20/10/2003; fl. 32: processo 0015838-63.8.26.0132, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por furto qualificado, com trânsito em julgado em 18/05/2010. Por essas razões, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima da mínima legal, ou seja, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na segunda etapa de dosagem das reprimendas, em razão da reincidência do acusado, comprovada pela certidão de fls. 28/35 (fl. 29: processo nº 0004411-30.2013.8.26.0132, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, condenação por roubo impróprio, com trânsito em julgado em 05/03/2014; não utilizada na fase anterior para configurar Maus Antecedentes), aumento as penas em 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitivas as penas impostas ao acusado em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Frisa-se que, sendo reincidente e portador de péssimos antecedentes, o réu não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por conta da baixa condição financeira declarada pelo réu em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, uma vez que regime mais brando não é suficiente à reprovação da grave conduta praticada pelo acusado, com notórias consequências sociais e à saúde pública, como já destacado. Ademais, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (portador de péssimos antecedentes e maior grau de reprovabilidade da conduta em razão da natureza da droga), o que recomenda a imposição do regime mais gravoso (art. 33, § 2º, alínea “b”, a contrario sensu, e § 3º, do Código Penal). Inviável, por ora, o abrandamento do regime prisional pelo tempo decorrido de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei nº 12.736/2012), pois nem sequer foi

cumprido o requisito objetivo para eventual progressão (art. 112 da LEP, com alterações da Lei 13.964/2019). Por fim, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, a reincidência e os péssimos antecedentes, não faz jus o réu à substituição por restritivas de direitos. Demais disso, o crime em questão é gravíssimo, com notórias consequências de natureza social, gerando desassossego à população e desestruturando famílias, merecendo tratamento mais severo a partir da Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XLIII) a exemplo dos crimes hediondos, aos quais o legislador entendeu por bem equipará-lo (art. 2º, da Lei nº 8072/90), o que, respeitado entendimento contrário, é incompatível com a mencionada substituição. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, conseqüentemente, CONDENO o réu REGINALDO MENEZES, qualificado às fls. 25/26, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal. Custas processuais na forma da Lei Estadual nº. 11.608/2003, observando-se, no entanto, por analogia, o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, porquanto o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita. O acusado não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal e agora, após sentença condenatória em primeira instância, seria um contrassenso colocá-lo em liberdade provisória, uma vez que continuam presentes os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar, conforme decisão de fls. 66/68, que mantenho por seus próprios fundamentos. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade, equiparado aos delitos hediondos, pois causa sérios transtornos à saúde pública, bem como desagrega a instituição familiar, além do que, paralelamente, dissemina e incentiva a violência e a criminalidade, com a expansão dos crimes patrimoniais, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, mesmo porque se trata de réu reincidente e portador de péssimos antecedentes. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, feitas as anotações e comunicações de praxe, expeça-se o necessário ao cumprimento definitivo das penas impostas ao acusado. Dou esta por publicada em audiência, saindo intimados os presentes." Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)